



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM nº 19957.007122/2023-51

Data do julgamento: 30/04/2024

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusados:

Caio Marcelo Berbereia da Costa

Raffael Ramos da Silva

Ementa: Eventual criação de condições artificiais de oferta de valores mobiliários, em operações de mesmo comitente em leilão de valores mobiliários, em suposta infração ao inciso I da Instrução CVM nº 8/79, vigente à época dos fatos, nos termos descritos no inciso II, alínea “a”, dessa instrução. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, pela condenação de **Caio Marcelo Berbereia da Costa** e **Raffael Ramos da Silva** à **penalidade individual de multa pecuniária** no valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), por violação ao disposto no inciso I da Instrução CVM nº 8/79, na forma prevista na alínea “a”, inciso II do mesmo ato normativo.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a

sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo, Daniel Maeda, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 06/06/2024, às 23:59, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 07/06/2024, às 10:40, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Walter Maeda Bernardo, Diretor**, em 07/06/2024, às 16:24, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marina Copola, Diretor**, em 10/06/2024, às 22:41, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 11/06/2024, às 21:07, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **2046196** e o código CRC **FEA1037F**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **2046196** and the "Código CRC" **FEA1037F**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.007122/2023-51

Reg. Col. nº 2994/24

Acusados: Caio Marcelo Berbereia da Costa
Raffael Ramos da Silva

Assunto: Apurar eventual criação de condições artificiais de oferta de valores mobiliários, em operações de mesmo comitente em leilão de valores mobiliários, em suposta infração ao inciso I da Instrução CVM nº 8/79, vigente à época dos fatos, nos termos descritos no inciso II, alínea “a”, dessa instrução.

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

RELATÓRIO

I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Área Técnica”) em face de Caio Marcelo Berbereia da Costa (“Caio da Costa”) e Raffael Ramos da Silva (“Raffael da Silva”; em conjunto, “Acusados”).

2. Apura-se neste PAS a realização de operações de mesmo comitente (“OMCs”) pelos Acusados em leilões, “*com a finalidade de burlar o regulamento de operações da B3 e cancelar/tornar sem efeito, dessa forma, ordens anteriormente inseridas nesses leilões*”.¹ Segundo a Área Técnica, os Acusados devem ser responsabilizados pela criação de condições artificiais de oferta, demanda e preço, em infração ao inciso I da Instrução CVM nº 8/79, vigente à época dos fatos, nos termos descritos no inciso II, alínea “a”, dessa instrução.

¹ Termo de Acusação (Doc. Nº 1802293), item 4.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II. ORIGEM E FATOS

3. As investigações que culminaram no presente PAS tiveram como origem o ofício² enviado pela Superintendência de Acompanhamento de Mercado (“SAM”) da BSM Supervisão de Mercado (“BSM”) à SMI, que dava ciência do Ofício 1309/2021-SAM-DAR-BSM, de 05/05/2021 (“Ofício SAM”) encaminhado à Órama DTVM S.A. (“Órama”) sobre atos praticados por Caio da Costa e Raffael da Silva, que, supostamente, “*configuraram criação de condições artificiais de mercado, conforme previsto nos incisos I e II, alínea ‘a’ da Instrução CVM nº 8/79 e no item 126 do Roteiro Básico, que compõe as Regras de Acesso da B3*”³.

4. De acordo com o entendimento proferido pela BSM no Ofício SAM:

*“Com base nas informações prestadas pelo Participante à B3/DNE, bem como nas manifestações apresentadas pelos Clientes, em resposta aos ofícios 0422/2021- SAM-DAR-BSM e 0958/2021-SAM-DAR-BSM, na avaliação da BSM as OMC descritas na Tabela 1, realizadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, pelos clientes Caio Marcelo Berbereia Da Costa (“Caio”) e Raffael Ramos Da Silva (“Raffael”), são intencionais e foram realizadas com o intuito de desistir da oferta que participava de leilão e prejudicaram outros investidores ao impedir que suas ofertas, que compunham a quantidade teórica, fossem atendidas no leilão”.*⁴

5. Em 21/03/2023, a SMI solicitou à BSM o envio dos documentos relacionados ao Ofício SAM,⁵ e foi atendida em 27/03/2023.⁶ Em ofícios datados em 28/04/2023,⁷ a SMI

² Doc. Nº 1802188.

³ Doc. Nº 1802191.

⁴ Doc. Nº 1802191.

⁵ Doc. Nº 1802218.

⁶ Doc. Nº 1802192.

⁷ Docs. Nº 1802208 e 1802209.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

solicitou a manifestação de Caio da Costa e de Raffael da Silva, e, em 18/05/2023, solicitou à R.N., diretora responsável da Órama, o envio da ficha cadastral dos Acusados.⁸ Apesar das solicitações encaminhadas pela Área Técnica, Caio da Costa e Raffael da Silva **não se manifestaram** previamente ao termo de acusação, instaurado em 28/06/2023 (“Termo de Acusação”).⁹

III. ACUSAÇÃO

6. A SMI relata que, entre janeiro e abril de 2021, Caio da Costa e Raffael da Silva teriam recorrentemente realizado OMCs em leilões de negociação de valores mobiliários, “com a finalidade de burlar o regulamento de operações da B3 e cancelar/tornar sem efeito, dessa forma, ordens anteriormente inseridas nesses leilões”¹⁰. Mais além, a Área Técnica entendeu que a conduta dos acusados criou condições artificiais de oferta, demanda e preço dos papéis negociados em leilão.

7. Nesse sentido, a SMI destacou o item 6.1. do Manual de Procedimentos Operacionais da B3 (“MPO-B3”), que dispõe sobre as regras para a determinação do preço teórico dos ativos.¹¹ Foi destacado que “*inicialmente, o preço teórico do ativo é aquele capaz*

⁸ Doc. Nº 1802215.

⁹ Termo de Acusação (Doc. Nº 1802293).

¹⁰ Termo de Acusação (Doc. Nº 1802293), item 4.

¹¹ “6.1 Formação de preço teórico (regras de fixing)

Os critérios para formação do preço teórico estão descritos a seguir. I - Primeiro critério: o preço atribuído ao leilão é aquele para o qual a maior quantidade de ativo ou derivativo é negociada. II - Segundo critério: havendo empate no primeiro critério, ou seja, havendo dois ou mais preços para os quais a mesma quantidade de ativos ou derivativos é negociada, selecionam-se os preços que geram o menor desequilíbrio na compra e o menor desequilíbrio na venda e, no intervalo entre tais preços, toma-se como preço teórico o mais próximo do preço da última operação ou, na ausência deste, o mais próximo do preço de fechamento ajustado ou do preço de ajuste da sessão de negociação, com arredondamento conforme variação mínima de apregoação, apenas para derivativos. III - Terceiro critério: havendo empate no primeiro e segundo critérios, ou seja, havendo dois ou mais preços para os quais a mesma quantidade de ativo ou derivativo é negociada, e dois ou mais preços para os quais o mesmo desequilíbrio é gerado em pontas opostas, atribui-se ao leilão o preço (igual ou entre os preços geradores do empate no segundo critério) mais próximo do preço da última operação ou, na ausência deste, o mais próximo do preço de fechamento ajustado ou do preço de ajuste da sessão de negociação, com arredondamento conforme variação mínima de apregoação, apenas para derivativos” – Manual de Procedimentos Operacionais da B3 (grifos da Área Técnica).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*de gerar a maior quantidade negociada do ativo, de acordo com a quantidade e características das ordens inseridas no leilão”.*¹²

8. A acusação também afirmou que, de acordo com o item 6.2 do MPO-B3, não é possível cancelar ofertas de compra de preço maior ou igual, ou ofertas de venda de preço menor ou igual, ao preço teórico.¹³ Assim, *“essas ordens não podem ser canceladas e gerarão negócio ao leilão”.*¹⁴ De acordo com a Área Técnica, os Acusados se utilizavam de ordens contrárias, de igual quantidade e valor, para, **na prática, cancelar ordens de compra de preço maior ou ordens de venda de preço menor ou igual ao preço teórico dos ativos,** conduta vedada pelas regras da autorregulação.¹⁵

9. Como exemplo das alegadas práticas dos Acusados, a SMI anexou tabelas fornecidas pela Órama de OMCs realizadas em leilão, respectivamente, por Caio da Costa e por Raffael da Silva:

¹² Termo de Acusação (Doc. Nº 1802293), item 6.

¹³ “Item 6.2 (...) III - Ofertas que estejam com preço de compra maior ou igual ao preço teórico e ofertas com preço de venda menor ou igual ao preço teórico **não podem ser canceladas** e nem ter suas quantidades diminuídas, sendo permitido somente melhorar o preço ou aumentar a quantidade da oferta, exceto nos casos de correção e/ou cancelamento de ofertas efetuados pela B3. IV - Ofertas de compra com preço maior que o preço teórico e ofertas de venda com preço menor que o preço teórico serão atendidas em sua totalidade” – MPO-B3 (grifos da Área Técnica).

¹⁴ Termo de Acusação (Doc. Nº 1802293), item 8.

¹⁵ “Assim, a estratégia utilizada pelos investidores para não realizar esses negócios contra terceiros e burlar essa regra foi inserir sistematicamente ordens na ponta contrária gerando as operações de mesmo comitente e cancelando/anulando a oferta anterior por via transversa” – Termo de Acusação (Doc. Nº 1802293), item 9.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Tabela 1 - Operações de Caio da Costa (em cinza) e de terceiros (em amarelo) com o derivativo VVARA195 em leilão com preço teórico fixado em R\$ 0,03 (três centavos de real)

1 - VVARA195- 05/01/2021 - Hora leilão: 10:04:00.000 - Preço teórico: R\$ 0,03 - Qtd teórica: 25.000 - Origem: DMA

Ofertas de Compra							Ofertas de Venda						
Hora	Partic.	Cliente	Tipo	Qtde.	Preço (R\$)	Num. oferta	Num. oferta	Preço (R\$)	Qtde.	Tipo	Cliente	Partic.	Hora
10:02:37.169	3701	301228	Registro	15.000	0,04	943010984225	943010975046	0,03	15.000	Registro	301228	3701	09:45:04.772
00:00:00.000	3701	337150	Registro	100	0,03	943009346872	943005825885	0,03	10.000	Alteração	-	308	10:00:49.787
00:00:00.000	3701	301228	Registro	5.000	0,03	943008547629							
* 00:00:00.000	3701	323412	Registro	5.600	0,03	943007213432							
* 00:00:00.000	3701	324247	Registro	24.600	0,03	943001831944							

Tabela 2 - Operações de Raffael da Silva (em cinza) e de terceiros (em amarelo) com o derivativo BOVAN780 em leilão com preço teórico fixado em R\$ 0,02 (dois centavos de real)

3 - BOVAN780 - 18/01/2021 - Hora leilão: 18:16:00.006 - Preço teórico: R\$ 0,02 - Qtd teórica: 11.999 - Origem: DMA

Ofertas de Compra							Ofertas de Venda						
Hora	Partic.	Cliente	Tipo	Qtde.	Preço (R\$)	Num. oferta	Num. oferta	Preço (R\$)	Qtde.	Tipo	Cliente	Partic.	Hora
17:59:28.993	3701	308325	Registro	5.000	0,03	884189084693	884189088594	0,01	5.999	Registro	308325	3701	18:15:43.760
18:14:50.754	3701	308325	Registro	999	0,03	884189088504	884189082738	0,02	6.000	Registro	-	3	17:55:22.110
18:15:40.678	115	-	Registro	100	0,03	884189088591	884172481516	0,03	5.000	Registro	-	3	00:00:00.000 *
16:52:58.925	308	-	Registro	5.100	0,02	884188236611							
16:54:38.819	308	-	Registro	5.000	0,02	884188250688							

10. Conforme descreve a Área Técnica, “a primeira oferta às 09:45:04 de CAIO [Caio da Costa] é de **venda de 15.000 ações**, 60% do total ofertado, a **R\$0,03** casando momentaneamente com os clientes em amarelo ao preço teórico de R\$0,03. Às 10h02min37s, CAIO insere **ordem de compra de 15.000 ações a R\$0,04**, que ganha precedência sobre as demais em razão do melhor preço. Como o preço que fecha a maior quantidade é R\$0,03 com 25.000 ações, o leilão se encerra neste patamar com CAIO **comprando 15.000 ações dele mesmo**” (grifei).¹⁶

11. Além disso, “[à]s 18:15:43 RAFFAEL [Raffael da Silva] inseriu ordem de **venda de 5999 opções a R\$0,01**, passando a ter o melhor preço de venda no livro, que gerou OMC

¹⁶ Termo de Acusação (Doc. nº 1802293), item 14.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

com a oferta de 5999 inserida anteriormente na ponta compradora, ‘anulando’ essa oferta e fazendo que o cliente em amarelo deixasse de ser atendido no leilão” (grifei).¹⁷

12. Conclui a SMI pela responsabilização dos Acusados por suposta criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço, em violação, em tese, ao inciso I da Instrução CVM nº 08/79 – vigente à época dos fatos. Acrescenta que, sob a Deliberação CVM nº 14/83 – também vigente à época dos fatos – operações cujos resultados sejam previamente acertados influenciam a formação regular de preços dos valores mobiliários e, consequentemente, se enquadram no conceito de criação de condições artificiais de demanda.¹⁸

IV. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA (“PFE”)

13. Na oportunidade do Parecer nº 00106/2023/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU de 15/08/2023¹⁹ (“Parecer PFE”), a GJU-4/PFE se manifestou no sentido de que ficaram “*parcialmente atendidos os requisitos previstos nos incisos do art. 6º, bem como o disposto no caput do art. 5º, da Resolução CVM nº 45/21*”, precisando a instrução do processo ser complementada apenas com a “comunicação ao Ministério Público Federal em Santa Catarina e em Tocantins (loais de domicílio dos réus e provável consumação do crime que possui natureza formal), nos termos do art. 13, da Resolução CVM nº 45/21, devido à presença de indícios do crime de ação penal pública previsto no art. 27-C, da Lei nº 6.385/76”²⁰ (grifos da PFE). O referido parecer foi confirmado pela respectiva Procuradora-Chefe.²¹

¹⁷ Termo de Acusação (Doc. nº 1802293), item 17.

¹⁸ “Por sua vez, a Deliberação CVM nº 14/83, também vigente à época dos fatos, estabelece que operações ‘que configurem negócios com resultados adrede acertados, por provocarem alterações indevidas no fluxo de ordem de compra e venda de valores mobiliários e, consequentemente, no volume de negócios e na formação regular de preços, são capituladas pela Instrução CVM nº 08, de 08.10.79, que vedou a prática e definiu o conceito de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, em obediência ao art. 18 (item II, ‘b’), da Lei nº 6.385/76’ – Termo de Acusação (Doc. nº 1802293), item 20.

¹⁹ Doc. nº 1877600.

²⁰ PARECER n. 00106/2023/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. nº 1877600).

²¹ DESPACHO n. 00343/2023/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. nº 1877600).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

14. Em atendimento à manifestação da PFE, a Superintendência Geral da CVM - SGE oficiou a Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina²² e a Procuradoria da República no Estado de Tocantins,²³ ambos em 12/09/2023, sobre a existência de indícios de prática de crime tipificado no art. 27-C da Lei n.º 6.385/76²⁴ nos fatos narrados neste PAS.

V. RAZÕES DE DEFESA

15. Todos os Acusados foram regularmente citados,²⁵ e apenas Caio da Costa apresentou defesa tempestiva.²⁶ O acusado Raffael da Silva não apresentou defesa.

Caio da Costa

16. A defesa de Caio da Costa²⁷ nega as acusações de criação de condições artificiais de demanda.

17. **Preliminarmente**, requer a **anulação do Termo de acusação** em razão de suposta “ausência de justa causa para a lavratura do termo de acusação”. Com base no art. 9º, §4º, da Lei 6.385/1976,²⁸ bem como no art. 4º, I, alínea ‘b’, da Resolução CVM Nº 45/2021,²⁹

²² Ofício nº 187/2023/CVM/SGE (Doc. nº 1878162).

²³ Ofício nº 188/2023/CVM/SGE (Doc. nº 1878163).

²⁴ Lei 6.385/1976. Manipulação do Mercado. “Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros: Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime”.

²⁵ Docs. nº 1882396 e 1882402.

²⁶ Doc. nº 1945827.

²⁷ Doc. nº 1945827.

²⁸ “Conforme previsto no art. 9º, § 4º e seguintes da Lei n. 6.385/76, a Comissão priorizará as infrações de natureza grave, cuja apenação proporcione maior efeito educativo e preventivo para os participantes do mercado, e poderá deixar de instaurar o processo administrativo sancionador, consideradas a pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e a utilização de outros instrumentos e medidas de supervisão que julgar mais efetivos” (Doc. nº 1945827 – p. 1).

²⁹ “No mesmo sentido, o art. 4º, I, alínea ‘b’ da Resolução CVM 45/2021, ‘as superintendências podem [...] deixar de lavrar termo de acusação nos casos em que concluírem [...] pela pouca relevância da conduta, a baixa



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

afirma que “*resta evidente o ínfimo grau de reprovabilidade ou da repercussão da conduta, a inexpressividade de valores relacionados à conduta, a inexistência de prejuízos causados a investidores e demais participantes do mercado e a ausência de impacto da conduta na credibilidade do mercado de capitais*”.³⁰ Também afirma que agiu em boa-fé e que possui bons antecedentes.³¹ Além disso, suscita que **não foi intimado para manifestação prévia**³² – o que configuraria violação ao art. 5º da Resolução CVM Nº 45/2021.³³

18. **No mérito**, Caio da Costa não nega a realização das operações, mas afirma que atuou sem dolo de criar condições artificiais de demanda. Teria operado com o intuito de realizar o “*empate*” de suas posições, estratégia, segundo a tese de defesa, regular no mercado de capitais:

Como neste mercado, o movimento das opções ditas OTM (out of the money) é lento, isto faz com que os participantes consigam apregoar ordens em ambos os lados, aguardando a agressão ao book, por parte dos outros participantes, concretizando a negociação.

Para estar bem posicionado, o Investigado procurava inserir suas ordens nos primeiros segundos de pregão, de forma a garantir uma melhor colocação frente aos outros participantes. Entretanto, devido à volatilidade do mercado, durante o período de leilão, por muitas vezes, o Investigado era obrigado a mudar de ideia, ao perceber que as

expressividade da ameaça ou da lesão ao bem jurídico tutelado e a possibilidade de utilização de outros instrumentos ou medidas de supervisão que julgarem mais efetivos” (Doc. nº 1945827 – p. 1).

³⁰ Doc. nº 1945827 – p. 1.

³¹ “Registra-se, ainda, que, conforme será exposto na sequência, o Investigado nunca teve como objetivo auferir lucros indevidos, o que resta evidenciado em simples análise às supostas operações realizadas (evidenciando, assim, sua boa-fé). Ademais, destaca-se que o investigado é pessoa idônea, com ocupação lícita e sem qualquer registro desabonador (portanto, possui bons antecedentes). Além disso, conforme se extrai dos autos, não houveram investidores lesados com sua suposta conduta” (Doc. nº 1945827 – p. 1).

³² Doc. nº 1945827 – p. 2.

³³ “Nos termos do art. 5º da Resolução CVM 45/2021, antes da formulação da acusação “as superintendências devem diligenciar no sentido de obter diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados”, não obstante, no caso dos autos, o primeiro e-mail que o Investigado recebeu foi enviado em 03/10/2023, conforme documento n. 1893564, o que ocorreu após a lavratura do termo de acusação, o que fere o princípio da ampla defesa e do contraditório” (Doc. nº 1945827 – p. 2).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

configurações já não eram as mesmas. Levando à situação apresentada no termo de acusação.

A fim de não incorrer em possíveis perdas, o Investigado realizava o que, no mercado financeiro, é conhecido por “empate”. Ou seja, durante o período de leilão, apregoava uma ordem tanto na compra quanto na venda, fazendo com que estas viessem a se anular, quando executadas, já que ambas apresentavam as mesmas quantidades.

Tal fato se verifica no exemplo apresentado no termo de acusação, onde, vê-se que a negociação de 30 mil lotes do ativo VVARA195, sendo 15 mil lotes na compra e 15 mil lotes na venda acabam sendo equivalentes.

Isto posto, vale ressaltar que, ao realizar o dito “empate”, o Investigado não tinha por intenção promover alterações no fluxo de ordens, tampouco obter lucros sobre os outros participantes do mercado. Uma vez que, como explicitado, os lotes possuíam mesmas quantidades e, automaticamente, anulavam-se.

Nesse contexto, verifica-se que nunca houve por parte do ora investigado dolo de “criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas”, razão pela qual não resta caracterizada a infração administrativa apontada, sob pena de reponsabilização administrativa objetiva. Assim, considerando que sua conduta não se enquadra ao previsto na Instrução CVM n. 8, de 08 de outubro de 1979, pleiteia-se por sua absolvição.³⁴

19. Pleiteia, caso não seja possível sua absolvição, que a pena aplicada seja a mais branda – isto é, de advertência.³⁵

³⁴ Doc. nº 1945827, pp. 3-4.

³⁵ Doc. nº 1945827, p. 4.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

VI. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

20. Caio da Costa apresentou proposta de termo de compromisso,³⁶ em que propôs como contrapartida pelo encerramento do PAS em seu benefício, a cessação da conduta e a correção das irregularidades apontadas pela SMI.

21. Em Parecer de 26/12/2023, a PFE opinou pela existência de óbice jurídico à celebração do Termo de Compromisso, “*haja vista que não houve a formulação de proposta efetiva para cessação e/ou correção de irregularidades, em cumprimento ao disposto no art. 11, § 5º, da Lei nº 6.385/76 e art. 82, da Resolução CVM nº 45/21, nos termos expostos no item precedente*”.³⁷

22. No dia 02/04/2024, acompanhando o entendimento do Comitê de Termo de Compromisso, o Colegiado da CVM, por unanimidade, decidiu rejeitar a proposta de termo de compromisso apresentada³⁸.

VII. DISTRIBUIÇÃO

23. Em reunião do Colegiado de 09/01/2024, fui designado relator deste PAS³⁹.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2024.

João Pedro Nascimento

Presidente Relator

³⁶ Doc. nº 1945826.

³⁷ PARECER n. 00116/2023/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. nº 1948432, p. 3)

³⁸ Docs. nº 2011557 e nº 2005089.

³⁹ Doc. nº 1955134.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.007122/2023-51

Reg. Col. nº 2994/24

Acusados: Caio Marcelo Berbereia da Costa
Raffael Ramos da Silva

Assunto: Apurar eventual criação de condições artificiais de oferta de valores mobiliários, em operações de mesmo comitente em leilão de valores mobiliários, em suposta infração ao inciso I da Instrução CVM nº 8/79, vigente à época dos fatos, nos termos descritos no inciso II, alínea “a”, dessa instrução.

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SMI para apurar a eventual responsabilidade de Caio da Costa e de Raffael da Silva pela suposta criação de condições artificiais sobre a negociação de valores mobiliários, em infração, em tese, ao inciso I da Instrução CVM nº 8/79, nos termos descritos no inciso II, alínea “a”, do mesmo ato normativo², vigente à época dos fatos.

2. Os Acusados teriam realizado operações de mesmo comitente (“OMCs”) nos meses de janeiro e abril de 2021 com a intenção de cancelar ordens emitidas em leilão de valores mobiliários mantido pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), entidade administradora de mercado organizado.

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no Relatório deste PAS.

² Instrução CVM nº 8/79. “I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários;”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

3. Segundo a Área Técnica, com as OMCs, Caio da Costa e Raffael da Silva teriam exercido pressão de compra e venda dos ativos ofertados e, como causa do atendimento de suas próprias ofertas, impediam ou dificultavam que o lance dos demais investidores tivesse êxito. Dessa forma, o fluxo de ordens dos valores mobiliários teria sido alterado de forma dolosa e artificial pelos Acusados.

4. O acusado Caio da Costa anexou, tempestivamente, razões de defesa aos autos deste PAS³. Raffael da Silva, por outro lado, não se pronunciou sobre as acusações formuladas no Termo de Acusação, a despeito do cumprimento da intimação e do aviso de recebimento de citação⁴. A revelia, contudo, não importa em confissão quanto à matéria de fato, em sede de Processo Administrativo Sancionadores na CVM, tampouco torna incontroversas as alegações da acusação⁵, que permanece com o ônus de trazer aos autos elementos de materialidade e autoria.

5. No dia 02/04/2024, o Colegiado da CVM apreciou proposta de termo de compromisso apresentada por Caio da Costa. O proponente ofereceu a cessação da conduta e a correção das irregularidades apontadas pela Área Técnica como contrapartida pelo encerramento do PAS em seu benefício, sem confissão de mérito⁶. O Colegiado da CVM, por unanimidade, decidiu rejeitar a proposta de acordo, acompanhando o entendimento do Comitê de Termo de Compromisso⁷.

II. PRELIMINARES

6. Caio da Costa suscitou 2 (duas) preliminares em suas razões de defesa: (i) suposta ausência de justa causa para a lavratura do Termo de Acusação e (ii) ausência de intimação para manifestação prévia.

³ Nos termos do art. 29 da Resolução CVM nº 45/2021 “O acusado deve apresentar sua defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) dias [úteis] após a citação, oportunidade em que deve juntar os documentos destinados a provar suas alegações e especificar as demais provas que pretenda produzir, observado o disposto nos arts. 42 e 43 desta Resolução”. No caso em tela, a citação foi cumprida tacitamente em 09/10/2023 (Doc. nº 1898144) e as razões de defesa foram protocoladas em 23/11/2023 (Doc. nº 1945822).

⁴ Doc. nº 1926101.

⁵ Conforme art. 28 da Resolução nº 45/2021: “Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito à repetição dos atos já praticados”.

⁶ Doc. nº 1945826.

⁷ Docs. nº 2011557 e nº 2005089.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(i) *Suposta ausência de justa causa para a lavratura do Termo de Acusação*

7. Em relação à primeira preliminar, o acusado sustenta que os artigos 9º, §4º, da Lei nº 6.385/76⁸ e 4º, inc. I, da Resolução CVM nº 45/2021⁹ preveem a prerrogativa da CVM de deixar de instaurar Processo Administrativo Sancionador caso entenda que existem outros instrumentos e medidas de supervisão mais efetivas para o caso, que há pouca relevância da conduta e que há baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

8. Na visão do acusado, o presente PAS é “*desnecessário*” e a lavratura do Termo de Acusação é “*não justificada*”, em suposta violação ao princípio da motivação da administração pública¹⁰. A defesa de Caio da Costa requer a “*anulação do termo de acusação*” sob a justificativa de que: (a) a conduta apurada é de baixo grau de reprovabilidade e de pouca repercussão, (b) os valores envolvidos são de baixa expressividade, (c) não houve prejuízos causados a terceiros e (d) não há impacto sobre a credibilidade do Mercado de Capitais.

9. Entendo que a primeira razão preliminar deve ser **rejeitada**.

10. *De um lado*, deve-se reconhecer que, nos termos do §4º, do artigo 9º, da Lei nº 6.385/76, a CVM deve priorizar “*as infrações de natureza grave, cuja apenação*

⁸ Lei nº 6.385/76. Art. 9º. (...). “§4º Na apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, a Comissão priorizará as infrações de natureza grave, cuja apenação proporcione maior efeito educativo e preventivo para os participantes do mercado, e poderá deixar de instaurar o processo administrativo sancionador, consideradas a pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e a utilização de outros instrumentos e medidas de supervisão que julgar mais efetivos.” (grifei).

⁹ Resolução CVM nº 45/2021. “Art. 4º Considerando as informações obtidas na investigação das infrações administrativas, as superintendências podem: I – deixar de lavrar termo de acusação nos casos em que concluírem: a) pela inexistência de irregularidades ou pela extinção da punibilidade; ou b) pela pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da ameaça ou da lesão ao bem jurídico tutelado e a possibilidade de utilização de outros instrumentos ou medidas de supervisão que julgarem mais efetivos; II – lavrar termo de acusação, nos termos do art. 6º; ou III – propor inquérito administrativo destinado a aprofundar a coleta de elementos adicionais à verificação da autoria e da materialidade da infração, nos termos do art. 8º.”

¹⁰ Nos termos do art. 50, §1º da Lei 9.784/99, fonte do princípio da motivação para atos administrativos, a motivação deve ser “*explícita, clara e congruente*”. Leciona, ainda, Carvalho Filho que “...a motivação exprime de modo expreso e textual todas as situações de fato que levaram o agente à manifestação da vontade.” (CARVALHO FILHO, J. Manual de Direito Administrativo. 36 ed. P. 99. São Paulo: Atlas, 2022). No presente caso, a motivação da instauração do PAS foi devidamente justificada no Termo de Acusação, em que foram apresentados os fatos concretos sobre a suposta atuação irregular dos agentes.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

proporcione maior efeito educativo e preventivo para os participantes do mercado”. Para os demais casos, em regra, a área técnica da CVM pode optar por utilizar outros instrumentos de supervisão que se mostrem mais efetivos para casos de menor expressividade (como Ofícios de Alerta, por exemplo).

11. O caso, de fato, envolve valores pouco expressivos, sendo que a conduta é de baixo potencial lesivo se analisada isoladamente. Como será visto mais adiante neste voto, as operações identificadas entre 18 de janeiro e 30 de abril de 2021 somam aproximadamente R\$63.237,86 (sessenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais, oitenta e seis centavos) e os Acusados não auferiram lucro com as operações.

12. *De outro lado*, a baixa expressividade financeira das operações sob análise não justifica, por si só, a omissão sancionadora da CVM, que tem como um dos objetivos disciplinar os agentes econômicos regulados a respeito de condutas vedadas no Mercado de Capitais.

13. O que se está discutindo aqui não são os valores isolados deste episódio, mas sim a necessidade de o regulador do Mercado de Capitais estar alerta à proteção da adequada formação de preços no Mercado de Capitais, pois este é um bem jurídico relevantíssimo a ser tutelado. Casos como este promovem a criação de condições artificiais de oferta, demanda ou preço, que podem gerar distorções na formação de preços, na formação de índices, além de poderem gerar outros danos capazes de alcançar participantes do mercado em geral e produzir as consequências de OMCs muito para além dos Acusados.

14. Isso tudo sem contar, ainda, os efeitos mais amplos sobre a credibilidade no funcionamento do mercado de capitais e as negociações por ele cursadas em mercados secundários que referidas condutas podem provocar. Afinal, se os agentes de mercado chegarem à conclusão de que suas operações podem ser interferidas por contrapartes que operem em condições artificiais, está a se pôr em risco a confiança desses investidores num mercado íntegro e simétrico para seus negócios, o que tende a reduzir a liquidez dos ativos envolvidos.

15. Este julgamento pode servir para criar importante precedente do Colegiado da CVM a respeito de OMCs praticadas em leilão, especialmente no caso daquelas que tenham causado alteração artificial sobre o fluxo de ordens de compra e venda de valores



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

mobiliários. Trata-se de tema específico, ainda pouco explorado no âmbito do Colegiado, e que pode ser melhor compreendido pelos agentes privados após o julgamento do presente PAS, para a dissuasão de condutas reprováveis no mercado regulado.

16. As razões que levaram a SMI à instauração do presente PAS, por sua vez, estão presentes no inteiro teor do Termo de Acusação anexo aos autos. Como detalhado ao longo do documento, a Área Técnica entendeu que existem elementos convergentes de autoria e materialidade sobre potenciais infrações no mercado de capitais. A legalidade da peça acusatória e a presença de tais elementos de autoria e materialidade foram, inclusive, atestadas após análise realizada no Parecer da PFE nº 00106/2023/GJU¹¹.

17. Portanto, a meu ver, há justa causa para a instauração e julgamento do presente PAS.

18. Contudo, observo que a suposta baixa repercussão e reprovabilidade da conduta, a pouca expressividade dos valores envolvidos, a suposta ausência de prejuízos causados a terceiros e o baixo impacto da conduta sobre a credibilidade do Mercado de Capitais podem ser considerados, em caso de condenação, **para fins de dosimetria da pena**¹².

¹¹ Doc. nº 1877600.

¹² Nos termos do art. 65 Resolução CVM nº 45/2021, são elementos **agravantes**: “I – a prática sistemática ou reiterada da conduta irregular; II – o elevado prejuízo causado; III – a expressiva vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; IV – a existência de dano relevante à imagem do mercado de valores mobiliários ou do segmento em que atua; V – o cometimento de infração mediante artil, fraude ou simulação; VI – o comprometimento ou risco de comprometimento da solvência do emissor; VII – a violação de deveres fiduciários decorrentes do cargo, posição ou função que ocupa; e VIII – a ocultação de provas da infração mediante artil, fraude ou simulação”. Já para os **atenuantes**, destaca-se o art. 66 “I – a confissão do ilícito ou a prestação de informações relativas à sua materialidade; II – os bons antecedentes do infrator; III – a regularização da infração; IV – a boa-fé dos acusados; e V – a adoção efetiva de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, bem como a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, avaliada por entidade pública ou privada de reconhecida especialização. § 1º A pena pode ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior à infração, embora não expressamente prevista nos incisos do caput.”. E, ainda, menciona-se o art. 4, “§ 1º Na avaliação da relevância da conduta ou da expressividade da ameaça ou lesão ao bem jurídico, podem ser utilizados os seguintes parâmetros, dentre outros: I – o grau de reprovabilidade ou da repercussão da conduta; II – a expressividade de valores relacionados à conduta; III – a expressividade de prejuízos causados a investidores e demais participantes do mercado; IV – o impacto da conduta na credibilidade do mercado de capitais; V – os antecedentes das pessoas envolvidas; VI – a boa-fé das pessoas envolvidas; VII – a regularização da suposta infração pelo administrado; e VIII – o ressarcimento dos investidores lesados.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ii) *Ausência de intimação para manifestação prévia*

19. Já em relação à segunda razão preliminar, o acusado argumenta que não lhe foi conferida a oportunidade de manifestação sobre os fatos do caso concreto previamente à instauração do presente PAS.

20. Na visão do acusado, isto representaria violação a suposto direito de manifestação prévia conferido pelo caput artigo 5º da Resolução CVM nº 45/2021, que determina que “*as superintendências devem diligenciar no sentido de obter diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados*”. Por essa razão, Caio da Costa requer a “*anulação do presente processo administrativo*”.

21. Entendo que a segunda razão preliminar também deve ser **rejeitada**.

22. Em primeiro lugar, não procede a informação de que não foi conferida oportunidade de manifestação prévia à instauração do presente PAS. Os Acusados foram oficiados a se manifestarem nos Ofícios nº 92 e 93/2023/CVM/SMI/GMA-1 (“Ofícios CVM”), ambos encaminhados no dia 28 de abril de 2023, previamente à lavratura do Termo de Acusação, em junho de 2023. Como prevê inciso II, do artigo 5º, da Resolução CVM nº 45/2021, consideram-se atendidas as diligências pela Área Técnica caso o investigado “*tenha sido oficiado para prestar esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça*” (grifei).

23. A despeito da diligência adotada pela Área Técnica, em estrita observância ao inciso II, do artigo 5º, da Resolução CVM nº 45/2021, os Acusados jamais responderam os Ofícios CVM.

III. BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

(i) *Tratamento de OMCs em mercado organizado (Processo Administrativo CVM nº SP2009/0204)*

24. As OMCs são caracterizadas pela atuação do mesmo agente nas pontas de compra e venda do ativo (por isso, podem ser popularmente conhecidas como negócio “*do Zé com o Zé*”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

25. Originalmente, tais operações eram consideradas ilegítimas e, por isso, canceladas automaticamente pela entidade administradora de mercado organizado¹³.

26. Entretanto, em consulta apreciada pelo Colegiado em 22 de maio de 2012, no contexto do Processo Administrativo CVM nº SP2009/0204¹⁴, entendeu-se que, por si só, tais operações não devem ser caracterizadas como irregulares no escopo da Instrução CVM nº 8/79, sendo necessária uma análise fática mais profunda em cada caso concreto para a verificação de elementos de manipulação ou criação de condições artificiais de mercado¹⁵.¹⁶

27. O Processo Administrativo CVM nº SP2009/0204 teve início, em 2004, quando a à época Bovespa solicitou “*autorização para alterar procedimentos relativos ao cancelamento de operações em que o mesmo comitente figurasse como comprador e vendedor na mesma operação*”¹⁷. Foi apenas, em 17 de abril de 2012, que a à época BM&FBOVESPA apresentou proposta de metodologia de tratamento de OMCs, que foi aceita pela SMI¹⁸ e, posteriormente, pelo próprio Colegiado da Autarquia¹⁹.

28. Sugeriu-se diferenciar, por meio da coleta de evidências em cada caso concreto, “*as operações de mesmo comitente que possuem natureza não sistemática, não intencional*”

¹³ Nos termos da ‘Solicitação de alteração de procedimento para operações de mesmo comitente no mercado de derivativos do segmento BM&F na BM&FBovespa’: “*De acordo com o procedimento atual, o sistema de alocação de negócios, da Clearing de Derivativos, não permite o registro de operações de mesmo comitente. Quando da designação, no referido sistema, de determinado investidor como a parte compradora (vendedora) de um negócio, imediatamente bloqueia-se a designação do mesmo comitente como a parte vendedora (compradora). Nessa situação, o intermediário responsável pela parte não alocada do negócio pode optar por alocá-la para outro comitente ou destiná-la para a sua ‘conta erro’*”. (Processo Administrativo CVM nº SP2009/0204, fl. 122)

¹⁴ Processo SP2009/0204, Rel. SMI, j. em 22/05/2012.

¹⁵ Ver também PAS Nº 19957.008751/2019-11, Rel. Dir. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 17/11/2020, PAS CVM nº 19957.010831/2019- 37, Rel. Dir. Otto Lobo, j. em 08/08/2023 e PAS nº SP 2014/230, Rel. Dir. Henrique Balduino Moreira Machado, j. em 29/06/2018.

¹⁶ Afinal, pode-se cogitar, por exemplo, determinada OMC com o mero objetivo de corrigir um erro operacional no disparo da ordem original, ou seja, o uso do mecanismo como meio de cancelamento de uma ordem anterior indevida. Nesse caso, a depender dos fatos envolvidos, pode-se entender que não há dolo de manipular ou criar condições artificiais de mercado.

¹⁷ Processo Administrativo CVM nº SP2009/0204, fl. 217.

¹⁸ À época, a proposta inicialmente encaminhada foi questionada pela SMI, tendo em vista a subjetividade do termo “não intencional”. Por isso, a Área Técnica solicitou à Bovespa esclarecimentos para a criação de uma metodologia e de critérios mais objetivos para a verificação de OMCs que seriam sistemáticas ou propositalis.

¹⁹ Processo Administrativo CVM nº SP2009/0204, fl. 228-229.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

e aleatória, daquelas que possuem natureza sistemática e intencional, tendo como objetivo a manipulação de preços e a criação de condições artificiais de mercado” (grifei)²⁰.

29. Nessa lógica, as OMCs não devem ser consideradas, por si só, atos de criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários. Caso seja aleatória, ocasional e não sistemática, ao menos em princípio, pressupõe-se que os elementos da Instrução CVM nº 8/79 não estariam preenchidos.

30. **A contrário senso, as OMCs não aleatórias, que sejam intencionais e sistemáticas, sujeitam-se à avaliação do caso concreto, a fim de apurar eventuais práticas ilícitas de manipulação ou criação de condições artificiais de mercado.**

31. Com a nova prática, a BM&FBOVESPA passou a ter um sistema automático de identificação das OMCs intencionais, sistemáticas e não aleatórias, através de filtros (i) por instrumento, (ii) por categoria de investidores e (iii) por investidores, como discriminado pelo Relatório SMI/Nº 019/2012:

Tabela III – Etapas do Processo Automático de Análise pela Diretoria de Operações

Análise	
Por Instrumento	Resumo analítico e evolução intradiária das operações de mesmo comitente e dos investidores que foram filtrados.
Por Categoria de Investidores	Evolução intradiária das operações de mesmo comitente e pela categoria de investidores.
Por Investidores	Resumo da quantidade de negócios do instrumento em questão e evolução intradiária; Operação de mesmo comitente oriunda de leilão; Movimento de preço direcional; Única operação e de mesmo comitente no instrumento; Precedência das ofertas no momento de registro da operação de mesmo comitente.

32. A partir desses filtros, a entidade administradora de mercado organizado passou a identificar as OMCs que poderiam se enquadrar como possível ato de manipulação²¹ ou de

²⁰ Processo Administrativo CVM nº SP2009/0204, fl. 219.

²¹ Vedada pela então vigente Instrução CVM nº 8/79, I c/c II, b. Foi o caso dos precedentes: PAS CVM nº 19957.010831/2019-37, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 08/08/2023 e PAS CVM nº 19957.008751/2019-11, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 17/11/2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

criação de condições artificiais de mercado²². Nesses casos, a BM&FBOVESPA notifica a CVM e a autorregulação da “*BM&FBovespa Supervisão e Mercado – BSM*” para a adoção das medidas cabíveis.

33. As OMCs praticadas em leilão, por exemplo, como destacado na tabela acima²³, a depender do caso concreto, podem ser consideradas intencionais, sistemáticas e não aleatórias, com possíveis características de manipulação de mercado ou de criação de condições artificiais.

(ii) *Peculiaridades de OMCs praticadas em leilão*

34. O leilão é um procedimento especial de negociação, cuja característica principal é viabilizar que os negócios realizados com determinados valores mobiliários sejam fechados pelas melhores ofertas de compra e as melhores ofertas de venda possíveis. Em resumo, no leilão, os investidores realizam lances de preço e de quantidade para a compra ou venda de determinado ativo e apenas as ofertas mais atrativas têm êxito na negociação.

35. O preço teórico do leilão é calculado pela entidade administradora de mercado e divulgada aos investidores em tempo real, tratando-se do ponto de equilíbrio entre os lances de compra e venda realizados durante o procedimento. Este indicador serve como referência para os investidores interessados na negociação do papel, com o objetivo de maximizar o número de negócios firmados²⁴.

36. As ofertas que participarem da formação do preço teórico inseridas com preço de **compra** maior ou igual ao preço teórico ou, ainda, ofertas que participarem da formação do preço teórico com preço de **venda** menor ou igual ao preço teórico, não poderão, em regra, ser canceladas ou modificadas. Somente é possível que o investidor insira uma nova oferta

²² Vedada pela então vigente ICVM 8/79, I c/c II, a. Foi o caso dos precedentes: PAS CVM nº SP 2014/230, Dir. Rel. Henrique Balduino, j. em 29/05/2018 e PAS CVM nº 19957.000259/2015-74, Dir. Rel. Gustavo Machado, j. em 18/06/2019.

²³ Como se vê na tabela, um dos itens de análise definidos à época é a OMC oriunda de leilão.

²⁴ Regulamento de Negociação da B3. Art. 58º. “O preço teórico do leilão é aquele capaz de gerar o fechamento da maior quantidade possível de operações do ativo ou derivativo, observados, na hipótese de existir mais de um preço nessa condição, os demais critérios estabelecidos no manual de procedimentos operacionais de negociação da B3.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

com um preço mais atrativo (“*maior*” no caso da compra e “*menor*” no caso de venda) ou em quantidade maior²⁵.

37. O Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação da B3²⁶ prevê as seguintes hipóteses excepcionais em que se permite a correção ou cancelamento de ofertas que participem da formação do preço teórico do leilão (também denominado de “*estado reservado*”²⁷): (i) quando canceladas durante o período de cancelamento livre²⁸ ou (ii) decorrido este período, sob a circunstância de erro operacional²⁹.

38. As ofertas que não se enquadrem nas exceções descritas acima não poderão ser canceladas ou modificadas. Tal conduta poderia provocar distorções no resultado do leilão, uma vez que os referidos lances afetaram a formação do preço teórico calculado pela entidade administradora e, assim, podem ter influenciado a tomada de decisão dos investidores.

²⁵ Regulamento de Negociação da B3. Art. 57. §2º “*As ofertas que estiverem participando da formação do preço teórico do leilão não podem ser canceladas ou modificadas, exceto nas seguintes hipóteses: I - no caso de modificação para melhorar suas condições, mediante, no caso de oferta de compra, o aumento da quantidade ou do preço e, no caso de oferta de venda, o aumento da quantidade ou a diminuição do preço; II - quando expressamente autorizado pela B3; ou III - nas demais hipóteses previstas no manual de procedimentos operacionais de negociação da B3.*”

²⁶ Disponível em: <http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/regulamentos-e-manuais/>.

²⁷ Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação da B3. Item 3.1. “*III - Estado reservado: caracteriza uma situação de leilão, no qual é permitido registro, modificação e cancelamento de ofertas. As ofertas participantes do preço teórico do leilão podem ser canceladas livremente nos segundos iniciais do leilão e, decorrido o período de cancelamento livre, tais ofertas somente podem ser canceladas sob a circunstância de erro operacional. A duração do período de cancelamento livre está disponível no site da B3. A modificação das ofertas participantes do preço teórico do leilão ficará restrita à melhora de preço ou aumento da quantidade. Por se tratar de leilão, esse estado não permite a realização imediata de operações, sendo estas realizadas somente ao seu término.*”

²⁸ De acordo com o Ofício Circular 118/2021-PRE, leilões dos mercados a vista de renda variável e opções sobre os referidos ativos têm como período de livre cancelamento de ofertas os primeiros 60 segundos e, leilões dos mercados de derivativos têm como período de livre cancelamento de ofertas os primeiros 30 segundos.

²⁹ Regulamento de Negociação da B3. Art. 74. “*§4º Para os efeitos deste regulamento e do manual de procedimentos operacionais de negociação da B3, o erro operacional caracteriza-se quando ocorrer, comprovadamente, o registro de uma oferta ou a realização de operação direta ou operação: I - sem que haja a intenção, por parte do participante de negociação pleno, participante de negociação, seus operadores, assessores, assessores bancários responsáveis, assessores bancários ou do comitente, de realizar operações com o ativo ou derivativo objeto da oferta, da operação direta ou da operação; ou II - cujo preço, quantidade ou natureza (compra ou venda) não reflita a intenção do participante de negociação pleno, participante de negociação, seus operadores, assessores, assessores bancários responsáveis, assessores bancários ou a ordem enviada pelo comitente.*”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

39. As OMCs praticadas em ambiente de leilão pressupõem que o mesmo agente opôs a oferta mais atrativa nas pontas de compra e venda do ativo, de modo que o seu efeito prático é o “cancelamento” da ordem inicialmente lançada pelo ofertante. Por isso, pode-se dizer que as OMCs realizadas em ambiente de leilão, necessariamente, possuem o potencial de alterar o fluxo de ordens, tendo em vista que as ofertas dos demais investidores passam a ter menor possibilidade de êxito e a oferta inicial do comitente, que participou da formação do preço teórico, é “cancelada” pelo mesmo investidor.

40. Caso as ordens de compra e venda de um mesmo investidor sejam as vencedoras e o leilão seja concluído por um só comitente, a consequência lógica seria que a ordem inicial deste investidor seria “cancelada” e as demais ofertas inseridas no leilão não teriam êxito, podendo haver, assim, uma alteração artificial sobre a negociação do ativo³⁰. Deve haver, portanto, uma preocupação com tais peculiaridades de OMCs realizadas em leilão.

41. Se demonstrado que tais operações ocorreram com o dolo de manipular ou alterar o fluxo natural das negociações do papel no leilão, poderia restar configurada infração a disposições da Instrução CVM nº 8/79³¹.

(iii) Elementos da infração de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários

42. Um dos objetivos da regulação do Mercado de Capitais é a manutenção do processo de formação de preço e da liquidez dos valores mobiliários de forma eficiente. Assim, o

³⁰ A apresentação da BM&FBOVESPA encaminhada à CVM cita um rol exemplificativo de OMCs sistemáticas/intencionais realizadas com o objetivo de manipular preços e/ou gerar condições artificiais de mercado. Em todos os exemplos citados à época, percebe-se que existia uma preocupação sobre a possibilidade de a OMC, de forma artificial, alterar o preço, demanda, oferta ou fluxo de ordens de determinado ativo: (i) fechamento de negócios com o objetivo de influenciar a formação do preço de ajuste dos contratos ou o preço de fechamento dos ativos; (ii) fechamento de negócios com o objetivo de mover artificialmente o preço do ativo para atrair compradores/vendedores ou para gerar nível de preço desejado para a execução de negócio pré-determinado; (iii) criação de condição de liquidez artificial para fazer com que um ativo seja incluído em um índice de ações; (iv) fechamento de negócios com o objetivo de melhorar o posicionamento no ranking de corretoras; (v) fechamento de negócios para o aumento de volume e obtenção de desconto nas taxas de negociação; e (vi) fechamento de negócios no limite do *bid-ask spread* para influenciar a média do Ibovespa e, por consequência, o preço de liquidação do futuro de Ibovespa. (Processo SP2009/0204, Rel. SMI, Reunião do Colegiado de 22/05/2012, fl 137)

³¹ No caso deste PAS, em linha com o entendimento proferido pela BSM (Doc. nº 1802191), a SMI entendeu que as OMCs realizadas pelos Acusados foram intencionais e sistemáticas, bem como preenchem os pressupostos da infração administrativa de criação de condições artificiais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

regulador deve buscar meios para manter a eficiência na determinação das cotações, na alocação dos recursos e nas operações entre os investidores no Mercado de Capitais³².

43. A criação de condições artificiais desnatura o caráter informativo do preço, elemento essencial para a regularidade, a eficiência e a confiabilidade no mercado de valores mobiliários, bem como afeta o equilíbrio entre oferta e demanda por determinado ativo. A artificialização das condições de mercado lesiona diretamente a capacidade funcional alocativa do mercado de capitais e a eficiência com a qual o mercado redireciona recursos com segurança³³.

44. Por isso, o inciso I da Instrução CVM nº 8/79, vigente à época dos fatos³⁴, veda “a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas” (grifei). O inciso II, alínea “a” do mesmo ato normativo, por sua vez, define como “condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários” (grifei).

³² “... que os objetivos econômicos da regulação devem ser os de promover maior eficiência: a) na determinação das cotações dos valores mobiliários, eficiência nesse contexto significando a capacidade de reação das cotações às novas informações; quanto mais rápida a reação, mais eficiente o mercado, sendo o ideal que a cotação de determinado título reflita única e exclusivamente as informações publicamente disponíveis; b) na alocação dos recursos, de sorte que os investidores, com base nas informações disponíveis, apliquem suas poupanças nas companhias mais produtivas e rentáveis; c) nas operações entre os investidores, reduzindo tanto quanto possível os custos de transação, que são aqueles incorridos na realização dos negócios e que compreendem: os de busca de informações sobre os ativos, os preços e os potenciais compradores; os de negociação entre compradores e vendedores; os de realização de contratos e de sua correta aplicação.” EIZIRIK, N. et al.. Mercado de Capitais – Regime Jurídico. 3º ed. Rio de Janeiro: Rendeterovar, 2011. Pp. 22-23.

³³ “A capacidade funcional alocativa refere-se à eficiência com que o mercado de capitais dirige os recursos escassos para investimentos que ofereçam os maiores rendimentos com suficiente segurança. Cuida-se, percebe-se logo, de uma função importantíssima para a economia para a economia como um todo, pois a alocação eficiente dos recursos gera externalidades positivas para toda a sociedade.” (...) “A permissividade em relação à manipulação do mercado desestimula a atuação dos investidores informados, responsáveis pela coleta e processamento das informações relevantes para a identificação do valor intrínseco do valor mobiliário.” (CAVALI, Marcelo. Manipulação do Mercado de capitais: Fundamentos e limites da repressão penal e administrativa. São Paulo: Quartier Latin, 2018. Pp. 173-180)

³⁴ Atualmente a infração é tipificada pelo inciso I, art. 2º, da Resolução CVM nº 62/22.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

45. Portanto, pelo próprio texto da regra, a infração de criação de condições artificiais tem os seguintes pressupostos³⁵: **(i)** a realização de negócios artificiais; **(ii)** a provocação de alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários; e **(iii)** o dolo.

46. Em relação ao primeiro critério, destaca-se que os negócios artificiais são considerados como aqueles que não são naturais, normais ou comuns³⁶. Nesses casos, os negócios não decorrem de movimentos de livre mercado ditados pela regra da oferta e da demanda ou por razões econômicas lícitas, mas sim por fatores lesivos à isonomia entre os entes regulados, com potencial de causar benefícios isolados para apenas um agente ou grupo de agentes econômicos, em possível prejuízo aos demais participantes do mercado.

47. O segundo pressuposto informa que o uso de negócios artificiais deve gerar alterações sobre a compra e venda de determinado ativo, de modo que o fluxo de ordens potencialmente seria diferente caso a operação artificial não tivesse existido.

48. Finalmente, o terceiro critério representa a intenção ou o conhecimento dos efeitos da conduta por parte do acusado. Isto é, para a configuração da infração, pressupõe-se que o agente tenha realizado negócios artificiais com o objetivo de alterar o fluxo normal de ordens de negociação do ativo ou, mesmo que em busca de outro objetivo, com o conhecimento de tal consequência negativa de sua conduta.

IV. MÉRITO

49. Como descrito no Relatório e no Termo de Acusação, a BSM, no exercício de suas funções de autorregulação, após notificação da corretora que intermediou as operações, detectou que Caio da Costa e Raffael da Silva realizaram OMCs em leilões mantidos pela B3 no período de janeiro a abril de 2021³⁷.

50. No caso concreto, a SMI entendeu que as OMCs realizadas pelos Acusados foram intencionais, não aleatórias e sistemáticas, bem como preenchem os pressupostos da infração

³⁵ CAVALI, *Op. Cit.*, p. 157.

³⁶ Definidos por Fernando de Andrade Mota como “*não naturais, normais ou comuns; que carecem de intuito lucrativo; que não produzem efetiva transferência de recursos; que não são feitos por necessidade de negociar ou que são feitas com emprego de artifício.*” (MOTA, Fernando. Manipulação de mercado na Bolsa de Valores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. P. 161)

³⁷ Cf. planilha elaborada pela BSM constante nos autos (Doc. nº 1802193).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

administrativa de criação de condições artificiais de mercado previsto na Instrução CVM nº 8/79³⁸.

51. Tal interpretação da SMI foi endossada pela BSM, que entendeu pela existência de “operações de mesmo comitente (OMC) realizadas em leilão durante o mês de março de 2021, **que configuraram criação de condições artificiais de mercado, conforme previsto nos incisos I e II, alínea “a” da Instrução CVM nº 8/79 e no item 126 do Roteiro Básico, que compõe as Regras de Acesso da B3**” (grifei). A respeito das OMCs realizadas pelos Acusados, afirmou serem “intencionais e foram realizadas com o intuito de desistir da oferta que participava de leilão e prejudicaram outros investidores ao impedir que suas ofertas, que compunham a quantidade teórica, fossem atendidas no leilão”³⁹.

52. Nessas operações, os Acusados realizavam ofertas na mesma quantidade de ativos da ordem inicialmente lançada, mas, dessa vez, com preços melhores em comparação às ofertas dos demais participantes do leilão, garantindo seu atendimento e o consequente “cancelamento” da ordem original.

53. À título de exemplo, o Termo de Acusação apresenta caso em que Caio da Costa oferta a venda de 15.000 (quinze mil) ações ao preço de R\$0,03 (três centavos) e, após a formação do preço teórico, insere oferta de compra de 15.000 (quinze mil) ações por R\$0,04 (quatro centavos), comprando os ativos de si mesmo, em possível prejuízo a outros participantes do leilão que não conseguiram prosperar com sua oferta, conforme tabela inserida no Termo de Acusação⁴⁰:

Segue exemplo da atuação de CAIO (cliente 301228) ocorrida em 05.01.2021 às 10h04min.

1 - VVARA195- 05/01/2021 - Hora leilão: 10:04:00.000 - Preço teórico: R\$ 0,03 - Qtd teórica: 25.000 - Origem: DMA

Ofertas de Compra							Ofertas de Venda						
Hora	Partic.	Cliente	Tipo	Qtde.	Preço (R\$)	Num. oferta	Num. oferta	Preço (R\$)	Qtde.	Tipo	Cliente	Partic.	Hora
10.02.37.169	3701	301228	Registro	15.000	0,04	943010964225	943010975046	0,03	15.000	Registro	301228	3701	09.45.04.772
00.00.00.000	3701	337150	Registro	100	0,03	943009346872	943005625685	0,03	10.000	Alteração	-	308	10.00.49.787
00.00.00.000	3701	301228	Registro	5.000	0,03	943008547629							
* 00.00.00.000	3701	323412	Registro	5.000	0,03	943007213432							
* 00.00.00.000	3701	324247	Registro	24.000	0,03	943001831944							

³⁸ Incisos I e II, alínea “a” da Instrução CVM nº 8/79, supracitados.

³⁹ Doc. nº 1802191.

⁴⁰ Doc. nº 1802293.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

54. Dessa forma, os Acusados realizavam oferta e, caso não lhes fosse oportuno seguir com a proposta após a formação do preço teórico, inseriam ordem em sentido contrário, de forma a “anular”, “cancelar” ou “desistir” do lance inicialmente feito. A própria defesa do acusado Caio da Costa confirmou tal conduta e intenção, argumentando tratar-se de prática lícita de mercado conhecida como “empate”⁴¹.

55. Segundo Caio da Costa, a prática de “empate” não deve ser considerada como intenção de alterar artificialmente o fluxo de ordens ou de obter lucro sobre os prejuízos de outros investidores. De acordo com a tese de defesa, trata-se de estratégia lícita de mudança na posição de investimento, justificada pela volatilidade do mercado durante o período de leilão, e que não teria a intenção de obter lucros sobre os outros participantes do mercado.

56. Para melhor compreensão dos fatos, reproduzo abaixo tabela elaborada a partir das informações juntadas aos autos sobre as OMCs praticadas pelos Acusados entre os dias 18 de janeiro e 30 de abril de 2021⁴²:

Resumo das OMCs		
Critério	Caio da Costa	Raffael da Silva
Valor total	R\$27.137,00	R\$36.100,86
Valor médio	R\$335,02	R\$656,38
Maior operação	R\$1.824,00	R\$6.963,00
Quantidade de OMCs	81	55
Total das operações	R\$ 63.237,86	

57. Para além da tabela acima, elaborada com base em mapeamento da BSM a partir do dia 18 de janeiro, se analisados também os relatórios de OMCs anexos aos autos⁴³, o número de OMCs de Caio da Costa e Raffael da Silva sobe para **117 (cento e dezessete)** e

⁴¹ Extrai-se das razões de defesa de Caio da Costa (Doc. nº 1945827): “A fim de não incorrer em possíveis perdas, o Investigado realizava o que, no mercado financeiro, é conhecido por “empate”. Ou seja, durante o período de leilão, apregoava uma ordem tanto na compra quanto na venda, fazendo com que estas viessem a se anular, quando executadas, já que ambas apresentavam as mesmas quantidades.”

⁴² Referida tabela foi elaborada com base, exclusivamente, nos dados que constam da planilha em excel juntada aos autos pela própria BSM (Doc. nº 1802193). No total, considerando também as operações identificadas nos relatórios de OMC em leilão da BSM (Doc. nº 1802193), durante os quatro meses (01/01/2021 a 30/04/2021), calculo que Caio da Costa e Raffael da Silva realizaram, respectivamente, 117 (cento e dezessete) e 92 (noventa e duas) OMCs.

⁴³ Doc. nº 1802193.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

92 (noventa e duas), respectivamente, durante os quatro meses (01/01/2021 a 30/04/2021) imputados pela Área Técnica.

58. Assim, percebe-se que as operações realizadas por Caio da Costa e Raffael da Silva, em que pesem, no geral, apresentarem valores pouco expressivos, foram feitas de forma reiterada e sistemática.

59. Após questionamentos da Órama acerca das operações, ambos os Acusados informaram que realizaram as OMCs no leilão “*com o intuito de defender suas posições*”⁴⁴. Os próprios Acusados afirmam que se tratava de estratégia adotada com o objetivo de reverter a oferta de compra ou venda, por meio da inserção de novo lance no sentido oposto.

60. **Me parece, portanto, que a SMI está correta ao afirmar que as OMCs foram praticadas de forma sistemática, não aleatória e intencional.** Em face de tais características das OMCs, conforme procedimento estabelecido no Processo Administrativo CVM nº SP2009/0204, torna-se necessária a análise desta CVM a respeito de eventual infração à Instrução CVM nº 8/79, com base nas peculiaridades do caso concreto.

61. Em observância à realidade acusatória⁴⁵, o próximo subcapítulo será dedicado a analisar a presença ou ausência dos elementos de autoria e materialidade do ilícito administrativo de criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários (incisos I e II, “a”, da Instrução CVM nº 8/79).

IV.I. ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE: INFRAÇÃO DE CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES ARTIFICIAIS

62. A SMI entende que os Acusados causavam, de forma dolosa, alterações artificiais no fluxo de ordens, em potencial prejuízo aos demais investidores participantes do leilão, uma vez que seus lances tinham menor possibilidade de êxito diante da pressão exercida

⁴⁴ Doc. nº 1802193.

⁴⁵ Em outras oportunidades, OMCs foram objeto de imputações por manipulação de preço no mercado, que tem como possível resultado a indução de terceiros à compra ou venda de um valor mobiliário por meio de artifícios que alterem a sua cotação (incisos I e II, “b”, da Instrução CVM nº 8/79). Foi o caso, por exemplo, dos precedentes: PAS CVM nº 19957.010831/2019-37, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 08/08/2023 e PAS CVM nº 19957.008751/2019-11, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 17/11/2020. Esse não é o caso da realidade acusatória neste PAS, que versa sobre a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários (incisos I e II, “a”, da Instrução CVM nº 8/79).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pelos Acusados sobre as propostas ganhadoras nas pontas de compra e venda. Com isso, o objetivo dos Acusados seria “cancelar” ordens inicialmente emitidas no leilão, após entenderem que preço teórico se mostrava mais atrativo que os lances por eles realizados.

63. Cabe pontuar que, como descrito no Capítulo III deste voto, a aferição de vantagem indevida ou o prejuízo a terceiros não são pressupostos para a configuração da infração administrativa de criação de condições artificiais. A conduta torna-se punível a partir do momento em que possui *potencialidade lesiva*, ou seja, capacidade de criar condições de mercado artificiais, que restaria demonstrada no caso de configuração dos elementos do tipo administrativo⁴⁶.

64. Em paralelo, deve-se reconhecer que o cancelamento de ordens em procedimento especial de leilão tem potencial lesivo aos investidores, tanto que a B3 autorregula e limita a prática⁴⁷, como exposto no item (ii) do Capítulo III deste voto. A existência de regras de autorregulação que restringem especificamente o “cancelamento de ordens em leilão após a formação do preço teórico” demonstra que, quando realizadas sob tal condição, as OMCs devem ser analisadas em atenção à peculiar sensibilidade do fluxo de ordens no procedimento de leilão.

65. Dito isso, para a análise de autoria e materialidade no presente PAS, este voto se debruçará sobre cada pressuposto da infração administrativa de criação de condições artificiais: (i) a realização de negócios artificiais; (ii) a alteração no fluxo de compra ou venda de valores mobiliários; e (iii) o dolo.

(i) Presença do elemento de realização de negócios artificiais

66. Em primeiro lugar, entendo que está presente o elemento de realização de negócios artificiais envolvendo valores mobiliários. Isso porque as OMCs realizadas pelos Acusados tinham como objetivo “cancelar” ordens previamente feitas pelos mesmos em contexto de

⁴⁶ MALHEIROS FILHO, Arnaldo. “Crime de manipulação do mercado de capitais”. In: ADAMEK, Marcelo (coord.), *Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos*. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 896.

⁴⁷ Nesse sentido, dispõe o item 6.1.1.1. do Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação da B3: “III - Ofertas que estejam com preço de compra maior ou igual ao preço teórico e ofertas com preço de venda menor ou igual ao preço teórico não podem suas quantidades diminuídas, sendo permitido somente melhorar o preço ou aumentar a quantidade da oferta, exceto nos casos de correção e/ou cancelamento de ofertas efetuados pela B3.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

leilão, em razão da verificação posterior de que o preço teórico do ativo poderia ser mais atrativo que o lance inicialmente realizado.

67. Como consequência lógica do atendimento das ordens nas pontas tanto de compra como de venda, Caio da Costa e de Raffael da Silva exerciam controle de forma artificial sobre as ofertas que viriam a ser ganhadoras no leilão.

68. Dessa forma, os negócios realizados pelos Acusados não devem ser considerados como naturais, normais ou comuns. Em razão da conduta desses agentes, o resultado das ordens ganhadoras no leilão é estranho à lei de oferta e demanda, tratando-se, na prática, de artifício adotado pelos Acusados para o cancelamento das ordens iniciais, prática autorregulada e limitada pela B3, em potencial prejuízo aos demais participantes do leilão.

(ii) Presença do elemento de alteração no fluxo de ordens e de preço

69. Entendo, ainda, que as operações realizadas causaram a alteração artificial no fluxo de ordens. Ao cancelarem suas próprias ordens no leilão, os Acusados impediram ou dificultaram que a oferta de outros investidores tivesse êxito, alterando artificialmente a negociação do ativo.

70. Além disso, no momento em que realizaram suas ofertas no leilão, os Acusados indicaram ao mercado um preço pelo qual estavam supostamente dispostos a comprar ou vender o ativo. Participaram, assim, da formação do preço do leilão.

71. Como mencionado, no contexto do leilão, a formação do preço teórico ocorre em tempo real conforme a oferta e a demanda se apresentam, buscando a identificação do valor médio de mercado daquele determinado ativo. Isto é, busca-se o valor pelo qual seria possível o fechamento da maior quantidade de operações possível, na forma do art. 58 do Regulamento de Negociação da B3.

72. Portanto, ao realizarem oferta sem a intenção de mantê-la, vindo a cancelá-la posteriormente, os Acusados também influenciaram de forma artificial sobre o preço do ativo, bem como exerceram pressão sobre a demanda na negociação do valor mobiliário em leilão.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(iii) *Presença do elemento de dolo*

73. Por fim, entendo que também está presente o elemento de dolo nas OMCs praticadas por Caio da Costa e Raffael da Silva.

74. A meu ver, o *modus operandi* dos Acusados demonstra que as operações foram feitas com o objetivo de alcançar o benefício econômico pessoal, a partir do cancelamento reiterado de ordens inicialmente programadas e que, em tese, teriam caído de atratividade após a formação do preço ideal no leilão.

75. Conforme se extrai dos autos, durante aproximadamente quatro meses, Caio da Costa e Raffael da Silva realizaram, respectivamente, 117 (cento e dezessete) e 92 (noventa e duas) OMCs, de maneira intencional e sistemática⁴⁸. A realização da prática de modo reiterado e sistemático é indício de dolo da atuação dos Acusados no presente PAS.

76. Também entendo que restou evidenciado que os Acusados tinham conhecimento dos efeitos de criação de condições artificiais das OMCs realizadas, considerando que receberam diversas⁴⁹ notificações⁵⁰ por parte da corretora acerca da irregularidade e, mesmo após tais avisos, prosseguiram com a conduta. Tais notificações não apenas recomendavam o cessar das práticas, como explicavam as restrições aplicáveis às OMCs no mercado de capitais brasileiro.

77. Dessa forma, entendo que os Acusados exerceram controle indevido sobre a negociação de valores mobiliários em leilão, criando condições artificiais sobre o fluxo de ordens, em violação ao inciso I da Instrução CVM n.º 8/79, nos termos descritos no inciso II, alínea “a”, dessa Instrução.

⁴⁸ Cf. os relatórios de OMC em leilão da BSM (Doc. n.º 1802193).

⁴⁹ Em relação a Caio da Costa, 5 (cinco) notificações foram juntadas aos autos e, em nome de Raffael da Silva, 3 (três) notificações foram juntadas (Doc. n.º 1802193).

⁵⁰ Doc. n.º 1802193



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

V. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

78. Diante do exposto, entendo que restou comprovada a responsabilidade dos Acusados pela criação de condições artificiais de oferta, demanda e preço, em violação ao disposto no inciso I da Instrução CVM nº 8/79.

79. Com relação à dosimetria, verifica-se a necessidade de observação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual deve-se verificar as circunstâncias do caso concreto para a fixação da penalidade.

80. Nos termos do inciso III da Instrução CVM nº 8/79, a criação de condições artificiais de mercado é infração grave, passível de aplicação das penalidades previstas no artigo 11 da Lei nº 6.385/76. Como dispõe o §2º, do artigo 66, da Resolução CVM nº 45/2021, “*a incidência de circunstâncias atenuantes não resulta na descaracterização da gravidade da conduta*”. Portanto, a despeito de eventuais circunstâncias atenuantes da pena, entendo que a aplicação de multa pecuniária se faz mais adequada no caso concreto, na forma do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, tendo em vista a gravidade, em tese, da conduta⁵¹.

81. Com base em precedentes deste Colegiado⁵², entendo que a **pena-base** aplicável para este caso concreto deve ser de **RS\$100.000,00 (cem mil reais)**.

82. Levo em consideração, como circunstância agravante, a prática reiterada e sistemática da conduta irregular pelos Acusados, nos termos do inciso I, do art. 65, da Resolução CVM nº 45/2021.

83. Por outro lado, pesam como elementos fáticos atenuantes da pena: (i) a ausência de lucro aos Acusados; (ii) os bons antecedentes dos Acusados; (iii) o baixo potencial lesivo da conduta, tendo em vista que o resultado das OMCs praticadas no leilão resultou na

⁵¹ Instrução CVM nº 8/79. “*III - Considera-se falta grave passível de aplicação das penalidades previstas no art. II, Incisos I a VI da Lei nº 6.385/76, o descumprimento das disposições constantes desta Instrução.*”

⁵² Nesse sentido: (i) PAS CVM nº SP2014/230, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 29/05/2018; e (ii) PAS CVM nº RJ2016/5348, j. em 17/04/2018, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

anulação das ordens entre si, em negócios que envolviam valores pouco expressivos⁵³; e, pelo mesmo motivo, (iv) o baixo impacto que a conduta no caso concreto teve à higidez do mercado de capitais.

84. Aplico o percentual de 15% (quinze por cento) a cada circunstância atenuante e agravante, conforme descritas acima, nos termos do §1º, do artigo 65, e §3º, do artigo 66, ambos da Resolução CVM nº 45/2021.

85. Pelas razões expostas nesta manifestação, voto pela **condenação** dos Acusados à penalidade individual de **multa pecuniária no valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)**, por violação ao disposto no inciso I da Instrução CVM nº 8/79, na forma prevista na alínea “a”, inciso II do mesmo ato normativo.

86. Por fim, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal, para que se apure eventuais indícios do cometimento de crime previsto no artigo 27-C da Lei nº 6.385/76.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2024.

João Pedro Nascimento

Presidente Relator

⁵³ De acordo com os dados fornecidos pela BSM (Doc. nº 1802293), o valor médio das operações realizadas por Caio da Costa e Raffael da Silva, entre o período de 18 de janeiro e 30 de abril de 2021, era de R\$ 335,02 (trezentos e trinta e cinco reais e dois centavos) e R\$ 656,38 (seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), respectivamente.